主題精選：物上請求權 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 結合土地法第12條及第57條之實例研習
發布日期: 2026-09-03
內文
甲所有一筆土地，日治時期曾經登記為甲所有，因成為河川經塗銷登記，嗣於台灣光復後浮
覆，然未於土地總登記辦理期間申請登記，致登記為國有迄今。試問該地所有權屬誰？甲行使
物上請求權有無民法消滅時效規定之適用？
【解答】
• (一) 該地所有權屬於甲。理由如下：
1. 該地浮覆，原所有權人甲之所有權當然回復，不待地政機關核准，不以公告劃出河川區域
範圍以外，亦不以完成登記為要件。
2. 土地總登記，僅係確認、整理及清查當時之地籍狀態與產權歸屬，並無使不動產物權發生
變動。日治時期屬於人民私有之土地，雖經辦理土地總登記之程序而登記為國有，然該登
記與物權之歸屬無關，並未影響人民自日治時期已取得之土地所有權，人民仍為該土地之
真正所有人。
• (二) 甲行使物上請求權無民法消滅時效規定之適用。理由如下：
1. 國家為該地之登記名義人，甲為該地之真正權利人，致登記名義人與真正權利人不一致。
此時，甲得行使物上請求權之除去妨害請求權，以回復所有權之圓滿狀態。
2. 國家基於公權力主體地位行使統治高權，致與人民發生財產權爭執時，國家本非憲法第15
條財產權保障之主體。因此，人民基於土地所有人地位，請求國家塗銷登記時，無民法消
滅時效規定之適用。亦即，國家不得以時效完成為抗辯而拒絕返還。
（本題解答依據憲法法庭112年憲判字第20號判決）
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下